을 미치는 등 브랜드 신뢰도에 피해가 발생할 가능성이 있어 3회 이상 주의 및 경고(서면·이메일·메신저·카카오톡 등 의사 전달이 가능한 일체의 수단 포함)를 받는 경우

3. "을"이 "갑"의 관계자 및 근로자, 수강생, 수강생의 관계인, 강사("을" 이외의 업무수탁자를 포함한다) 등에게 폭언, 폭행, 성희롱, 절도, 배임, 업무방해, 명예훼손 등 각종 범법행위를 하거나, 기타 부적절한 행동으로 학원 내 질서를 문란케 하여 "갑"의 업무·영업활동을 저해하거나 브랜드 신뢰도에 피해가 발생할 가능성이 있는 경우
4. "을"이 "갑"과 협의 없이 3일 이상 위탁업무를 수행하지 아니하여 학부모 및 수강생으로부터 민원을 야기하거나, 사업장의 정상적인 운영에 지장을 초래할 가능성이 있는 경우
5. "을"의 귀책으로 인한 학부모 및 수강생과의 문제가 3회 이상 발생하여 "갑"의 학원 운영에 심각한 지장을 초래한 경우
6. 영업장폐쇄, 영업내용변경 등으로 더 이상 업무위탁이 필요하지 않을 때
7. "을"이 교육청 강사 등록 부적격자인 경우
8. 기타 "을"의 계약위반이 있거나 사회통념상 더 이상 계약을 유지하는 것이 어려울 때

⑥ "을"은 제1항 및 제2항에도 불구하고 다음 각 호의 사유가 발생할 경우 별도의 최고절차·기간을 거치지 아니하고, 계약해지합의서 작성 없이 본 계약을 해지할 수 있다. 이 경우 제3항은 적용되지 아니한다.

1. "을"이 계약(본 계약서 및 기타 부속 계약서를 모두 포함한다)을 위반하지 아니하였음에도 "갑"이 본 계약상의 계약사항을 위반하였을 때

⑦ 제3항에 따른 "을"의 위약벌 지급 의무는 "을"의 "갑"에 대한 손해배상책임에 영향을 미치지 아니한다. "갑"과 "을"이 "사이닝 보너스 지급 및 반환에 관한 계약"을 체결한 경우, "사이닝 보너스 지급 및 반환에 관한 계약"에 따른 "을"의 계약금 반환의무 및 손해배상책임에서도 동일하다.

⑧ "갑"과 "을"은 본 계약서에서 정한 위약벌의 경우 의무 위반에 따른 제재벌로서 자율적으로 약정된 것이므로, 손해배상청구(손해배상예정액의 청구를 포함한다)와는 별도로 병존하여 청구될 수 있음에 동의한다.

**제13조 손해배상**

① "을"은 고의 또는 과실에 의하여 제8조의 시설 등을 훼손시킨 경우 "갑"에게 즉시 손해액만큼 배상하여야 한다.

② "을"이 제4조 제7항을 위반하여 "갑"에게 손해를 발생시킨 경우, 그 손해가 "을"의 단독 위반행위로 발생한 경우는 물론, "을"과 제3자(다른 업무수탁자를 포함한다)의 위반행위가 경합하거나 각자의 위반행위로 벌점이 누적됨으로써 발생한 경우에도 "을"은 "갑"에게 해당 손해를 즉시 배상한다. 여기서 손해를 발생시킨 경우란 "을"의 관련 법령 위반으로 인하여 등록말소, 교습정지명령 등이 내려지는 경우나 수강생의 퇴원, 학부모 민원 등으로 인한 직·간접적 불이익을 널리 포함한다.

③ "을"이 제4조 제6항을 위반할 경우, "을"은 "갑"에게 해당 위반행위 1회당 손해의 배상으로서 10,000,000원(손해배상액의 예정)을 즉시 지급하고, 이와 별도의 위약벌로서 아래 기준에 따른 금액을 즉시 지급한다.

1. 위반행위 당시 제5조 제3항에 따른 정산금 지급기일이 6회 이상 발생한 경우 : 마지

| | |
|---|---|
| ② 개인정보의 항목 | 1. 성명<br>2. 주민번호<br>3. 주소, 이메일, 휴대전화 번호 등 연락처<br>4. 학력, 근무경력<br>5. 기타 업무 및 관련 법령상 의무 이행에 필요한 정보 |

**제16조 계약 이행의 확인**

"갑"은 계약 체결 이후 3개월마다 "을"에게 서면으로 상호 계약 이행 또는 불이행 여부의 확인을 요청할 수 있고, "을"은 이에 응해야 한다.

**제17조 분쟁의 해결 및 재판관할**

① 본 계약에서 정하지 않은 사항은 "갑"과 "을"이 상호 합의하여 처리함을 원칙으로 한다.

② 본 계약과 관련하여 양 당사자간 분쟁이 발생한 경우, "갑"과 "을" 상호 합의하여 해결함을 원칙으로 하며, 분쟁이 해결되지 않는 경우 관할법원은 "갑"의 주소지 관할 법원으로 한다.

당사자는 본 계약의 내용을 자유로운 의사에 기하여 판단하고 결정하였으며, 이 계약에 따른 모든 법적 책임을 이해하였음을 확인하면서, 위와 같이 계약을 체결하고 이를 증명하기 위하여 계약서 2통을 작성, 서명·날인 후 "갑"과 "을"이 각각 1통씩 보관한다.

2025년 9월 27일

갑 주 소 : 서울시 강동구 동남로71길 20, 2층

회 사 명 : ㈜에스에이치유(=신동철의생각의차이학원)

대 표 자 : 신 동 철

연 락 처 : (02) 427~0[illegible]

을 주 소 : 서울시 강동구 성내동 175-1, 101호

주민등록번호 : 961220-1033019

성 명 : 김 해 민 (서명/인)

연 락 처 : 010-7236-7106

● 인감증명서 첨부시 인감도장 날인

## [관련 판례와 법령]

◉ 대구지방법원 2019. 10. 30. 선고 2019나304705 판결
학원에서 반경 2km 이내에 강의 등을 금지하는 내용의 경업금지 약정은 민법 제103조에 위반되지 아니하므로 유효함

◉ 서울서부지방법원 2016. 10. 11. 선고 2015가단246905 판결
학원이 위치한 구 및 인접 구에서 동일 업무 종사를 금지하는 내용의 경업금지약정은 민법 제103조에 위반되지 아니하므로 유효함

◉ 서울지방법원 1995. 3. 27.자 94카합12987 결정
영업비밀을 보호하기 위하여 영업비밀을 가지고 있는 자를 경쟁 동종 업체의 동종 제품 제조·판매 및 그 보조업무에 종사하지 못하게 하는 것이 헌법상 직업선택의 자유를 본질적으로 침해하는 것이라고 볼 수 없다.

◉ 대법원 1997. 6. 13. 선고 97다8229 판결
합의서의 해석상 퇴직사원에 대한 경업금지의무를 인정한 것이 직업선택의 자유를 보장한 헌법규정에 위반되지 않는다

◉ **부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률**
**제10조(영업비밀 침해행위에 대한 금지청구권 등)**
① 영업비밀의 보유자는 영업비밀 침해행위를 하거나 하려는 자에 대하여 그 행위에 의하여 영업상의 이익이 침해되거나 침해될 우려가 있는 경우에는 법원에 그 행위의 금지 또는 예방을 청구할 수 있다.
② 영업비밀 보유자가 제1항에 따른 청구를 할 때에는 침해행위를 조성한 물건의 폐기, 침해행위에 제공된 설비의 제거, 그 밖에 침해행위의 금지 또는 예방을 위하여 필요한 조치를 함께 청구할 수 있다.

**제11조(영업비밀 침해에 대한 손해배상책임)**
고의 또는 과실에 의한 영업비밀 침해행위로 영업비밀 보유자의 영업상 이익을 침해하여 손해를 입힌 자는 그 손해를 배상할 책임을 진다.



Modusign Document ID : f5a7d980-9b5c-11f0-9127-d7c5aa2c95c1 - 15 / 15

# 업무위탁계약서

㈜에스에이치유 (신동철의 생각의 차이) (이하 "갑")와 김해민 (이하 "을")은 다음과 같이 업무위탁계약(이하 '본 계약')을 체결한다.

**제1조 (계약의 목적)**

본 계약의 목적은 상호 대등한 관계에서 "갑"은 "을"에게 브랜드, 장소, 홍보, 부대시설 등을 지속적으로 지원하고, "을"은 이를 바탕으로 재량권을 가지고 본원 수강생들을 대상으로 하는 강좌 운영 일체의 업무(강좌 안내, 강의 준비, 강의 진행, 수강생 및 학부모 관리, 개별 보조 인력 관리, 교재 제작 및 판매 등을 포함한다)를 독자적으로 수행하여 매출을 발생시킴으로써 상호 이익을 도모하는 독립적 업무위탁관계를 형성함에 있어, 상호 간의 권리·의무와 기타 관련 사항을 규정하는 데 있다.

**제2조 계약기간**

① 본 계약의 계약기간은 2025-03-21 ~ 2026-03-20 로 한다.

② "갑"과 "을"은 제1항에서 정한 계약기간의 만료 예정일로부터 1개월 전에 상호 합의로 본 계약을 갱신할 수 있고, 갱신 시에는 계약조건을 변경할 수 있다.

③ 제2항의 계약 갱신 또는 갱신 시 계약조건의 변경은 양 당사자의 기명날인 또는 서명에 의한 서면 합의로 이루어져야 한다. 제2항의 기간 내에 이와 같은 서면 합의에 의한 갱신이나 연장이 없는 경우 또는 새로운 계약이 체결되지 아니한 경우 본 계약은 제1항의 계약기간 만료로서 종료한다.

**제3조 당사자의 법적 지위**

① "갑"과 "을"은 본 계약의 체결로서 형성되는 법률관계가 사용 종속적인 고용관계가 아니라 상호 독립적인 업무 위·수탁관계임을 확인한다.

② "을"은 자유직업소득자로서 "갑"과 본 계약을 체결하며, 필요한 경우 사업자등록을 할 수 있다.

③ "을"은 사업자등록을 하지 못하거나 사업자등록을 하지 아니하여 세금계산서를 발행할 수 없는 경우, 사업소득세 및 주민세 등 관련 세금이 원천 공제됨을 확인한다. "을"은 자신의 사정으로 관련 세금 신고액을 줄여서 신고함으로 추후 이로 인하여 발생하는 불이익이 있을 시 이를 감수하며, 만일 이로 인하여 "갑"의 업무에 장해를 야기하거나 "갑"에게 불이익 또는 손해를 발생시킨 경우 "을"은 "갑"에게 그 손해를 즉시 배상하고, 관련 법령에 따른 일체의 조치를 감수한다.

④ "을"은 사업소득세 등 제세공과금의 원천징수신고는 사실 그대로 하여야 한다는 "갑"의 요청이 있었음을 확인한다. "을"은 이와 관련하여 "갑"에게 어떠한 법적·경제적 피해가 발생하지 않도록 주의하며, 만약 "을"의 고의 또는 과실로 인하여 "갑"에게 피해가 발생하는 경우 모든 책임은 "을"에게 있음을 확인하고 이에 따른 "갑"의 피해를 즉시 모두 배상하며, 필요한 모든 조치를 감수할 것을 확약한다.

⑤ "을"은 본 계약을 체결하기에 앞서 "갑"으로부터 사용종속적인 고용관계에 의하여 임금을 수령하는 근로자의 지위를 취득할 것인지, 아니면 독립적인 업무위탁관계에 의하여 "갑"

30,000,000원(손해배상액의 예정)을, 본 약정서 제3조를 위반할 경우 "갑"에게 위반행위 1회당 손해의 배상으로서 100,000,000원(손해배상액의 예정)을 즉시 지급하고, 그 외 민·형사상 일체의 책임을 부담한다.

② 제1항에도 불구하고 "을"이 본 약정서 제1조 제1항 영업비밀 등에 해당하는 "갑"의 고객정보를 "을" 본인이 취업하거나 설립·참여(주식이나 지분의 취득·투자를 포함한다)한 사업장(기업 및 단체를 포함한다)의 영업정보로 활용하여 본인의 법률적·경제적 이익을 도모한 경우에는, "을" 위반행위 1회당 손해의 배상으로서 제1항의 금액에 더하여 '위 사업장으로 이동한 수강생들이 기존에 "갑"에게 각 납부한 3개월 수강료 합계액'을 합산한 금액을 "갑"에게 즉시 지급한다. 만일 위 사업장으로 이동한 수강생 중 기존 "갑"에게 등록한 기간이 3개월 미만인 수강생이 있는 경우, 해당 수강생의 수강료에 관해서는 "을"은 제1항의 금액에 더하여 '이동한 수강생이 "갑"에게 등록한 전체기간의 수강료 중 1일 평균 수강료를 기준으로 계산한 90일분의 수강료 합계액'을 "갑"에게 즉시 지급한다.

③ "을"이 본 약정서 제2조 또는 제3조를 위반할 경우 위 <u>제1항의 손해배상책임과 별도의 위약벌</u>로서, 위반행위 1회당 아래 기준에 따른 금액을 "갑"에게 즉시 지급한다.

1. 위반행위 당시 업무위탁계약서 제5조 제3항에 따른 정산금 지급기일이 6회 이상 발생한 경우 : "을" 지급된 정산금 중 마지막 6회 지급된 정산금 합산액의 80%
2. 위반행위 당시 계약 체결 후 업무위탁계약서 제5조 제3항에 따른 정산금 지급기일이 1회 이상 6회 미만 발생한 경우 : "을"에게 그동안 지급된 정산금 합계액의 80%
3. 위반행위 당시 계약 체결 후 업무위탁계약서 제5조 제3항에 따른 정산금 지급기일이 도래하지 않은 경우 : "을"의 강의 개시일부터 위반행위 시점까지의 기간 중, 각 강의 회차마다 발생한 매출액 합계액

④ 본 조의 손해배상 및 위약벌은 제4조 제2항 반환약정에 따른 약정금의 지급에 영향을 미치지 아니한다.

**제6조 (권리의무의 양도금지)**

각 당사자는 상대방의 사전 서면동의 없이 본 계약상의 권리의무를 제3자에게 양도하거나 이전할 수 없다.

**제7조 (계약의 변경)**

본 계약의 수정이나 변경은 양 당사자가 기명날인 또는 서명한 서면 합의로만 이뤄질 수 있다.

**제8조(본 약정의 효력범위)**

본 약정의 일부 조항이 권한있는 사법기관(법원)에 의하여 부인되는 경우가 있더라도, 나머지 조항의 효력은 그대로 유효하게 유지된다.

**제9조 (당사자의 책임범위 확인)**

① "갑"와 "을"은 본 약정서의 내용들을 자유로운 의사에 기하여 최종적으로 결정하였고, 본 약정에 따른 모든 법적 책임을 인지하였으며, <u>**"갑"이 본 약정서의 주요 조항에 대하여 관련 법령 및 판례(별첨 참조)를 설명하였고 "을"은 이에 대한 질의응답을 포함하여 내용을 명확하게 이해하고 동의하였음을 확인한다.**</u>



Modusign Document ID : f5a7d980-9b5c-11f0-9127-d7c5aa2c95c1 - 13 / 15

의 브랜드와 매장을 이용하여 "을"이 독자적으로 발생시킨 매출액을 제5조 정산금 기준에 따라 정산받는 지위를 취득할 것인지 각각 선택할 기회를 부여받았고, 자유로운 의사로 업무위탁관계를 형성하는 본 계약을 체결하는 것임을 확인한다.

⑥ "을"은 본 계약을 체결하기에 앞서 "갑"으로부터 업무위탁관계를 선택하는 경우에는 노동에 따른 각종 임금, 휴게•휴일•휴가•휴직, 해고, 퇴직금, 재해보상, 4대보험 등이 일체 적용되지 않는다는 점에 대하여 설명을 들었음을 확인한다.

⑦ "갑"과 "을"은 본 계약에 따라 상호 간 사업에 도움이 되도록 노력하며 상대방에 대한 배려의무를 최선을 다하여 준수할 것임을 확약한다.

| |
|---|
| **위 제3조의 내용을 충분히 숙지 · 이해하고 이에 동의하기에 서명합니다.**<br>**을 : 김해민** |

**제4조 주의 및 성실의무**

① "갑"과 "을"은 본 계약에서 정한 업무를 수행함에 있어 선량한 관리자의 주의의무를 다한다.

② "을"은 선관주의의무를 다하기 위하여 "갑"이 실시하는 고객관리 및 업무 능률 향상을 위한 행사 및 교육에 참석하도록 노력하고, 사업장의 안전하고 안정된 관리를 위하여 관계 법령에서 정하는 사항 및 "갑"의 사업장 질서유지 차원의 협조 요청에 성실히 협력한다.

③ "을"은 위탁업무 수행 과정에서 "갑" 학원의 고유의 운영방식과 질서를 침해하지 않도록 주의한다.

④ "을"과 "갑"은 학원의 질서유지와 위탁업무의 원활한 이행을 위해 업무 수행시간을 협의하여 결정하며, 협의를 통해 결정된 업무 수행시간 및 수행 방법 등은 성실히 이행한다.

⑤ "을"은 수강생에 대한 교육 서비스(일반·보충·특별 강의 업무) 및 그에 관련된 일체의 업무, 수강생 및 관계인에 대한 관리, 시설물 관리 및 정리 정돈, 비품 관리 및 정리 정돈, 기타 이에 부수하는 업무 진행 시 "갑"의 브랜드를 사용하는 수탁자로서 "갑"의 명성과 신용을 훼손하거나 업무에 방해가 되지 않도록 주의를 기울여야 하며, "갑"의 사업과 사업장, "갑" 사업장의 다른 업무수탁인, "갑"의 근로자들에게 피해가 발생하지 않도록 최선을 다하여 수강생을 응대하고 시설 및 비품 등을 관리하여야 한다.

⑥ "을"이 "갑"의 또 다른 업무수탁자 또는 근로자에 대해 이직을 권고, 동업 또는 전직을 유도, 기타 이에 준하는 행위를 하여서는 안 된다.

⑦ "을"은 본 계약에서 정한 업무를 수행함에 있어 '학원의 설립 · 운영 및 과외교습에 관한 법률'과 '서울특별시 학원의 설립 · 운영 및 과외교습에 관한 조례'를 포함한 관련 법령을 준수해야 한다.

**제5조 위탁수수료 및 경업금지의무 준수 대가의 정산 및 지급 등**

① 임금으로서의 기본급이나 고정급은 당연히 없음을 재확인한다.

② "갑"은 "을"의 위탁업무 수행으로 매월 각 강의 회차마다 발생한 세전 매출액에 대해 아래 표의 기준을 적용하여 "을"의 위탁수수료 및 경업금지의무 준수의 대가를 계산한다.

막 6회동안 지급받은 정산금 합산액의 80%

2. 계약 체결 후 제5조 제3항에 따른 정산금 지급기일이 1회 이상 6회 미만 발생한 경우 : 그동안 지급받은 정산금 합계액의 80%
3. 계약 체결 후 제5조 제3항에 따른 정산금 지급기일이 도래하지 않은 경우 : "을"의 강의 개시일부터 위반행위 시점까지의 기간 중, 각 강의 회차마다 발생한 매출액 합계액

④ "을"은 "갑"으로부터 위탁받은 업무를 제3자를 통해 수행하더라도 본 계약의 목적과 취지에 따라 자기의 책임으로 업무를 완전하게 이행하여야 하며, 만일 이로 인하여 "갑"에게 아래 각 호와 같은 손해가 발생할 경우 즉시 그 손해를 배상한다.

1. 제3자의 업무 수행(수업 진행과 조교를 통한 학생·학부모 관리를 포함한다. 이하 본 항에서 같다)으로 인하여 "갑"의 학생 또는 학부모가 불만을 갖고 퇴원하는 경우
2. 제1호와 같이 퇴원한 학생 또는 학부모가 퇴원 후 "갑"을 제외한 제3자에게 "갑"에 대한 불만 기타 부정적인 발언을 하는 경우
3. 기타 제3자의 업무 수행으로 인하여 "갑"에게 손해가 발생하는 일체의 경우

⑤ "을"은 제11조 제2항 내지 제4항을 위반하여 "갑"에게 손해를 발생시킨 경우 아래 각 호에 따라 "갑"에게 즉시 손해를 배상하여야 한다.

1. 제11조 제2항 위반 : 실제 발생한 손해액
2. 제11조 제3항 또는 제4항 위반 : 위반행위 1회당 10,000,000원(손해배상액의 예정)
3. 위 제2호의 경우, 제11조 제3항 또는 제4항에의 침해행위 또는 위반행위 1회에 대하여 "갑"이 "을"에게 상당한 기간을 정하여 그 중지 또는 시정을 요청하는 일이 반복된다면 그 침해행위 또는 위반행위에 더하여, 각 요청에서 정한 기간이 경과할 때마다 별도의 위반행위가 추가로 성립한 것으로 본다.

⑥ 제12조 제5항 각 호 중 어느 하나에 해당하여 "갑"이 본 계약을 즉시 해지함으로써 "갑"에게 손해가 발생하는 경우, "을"은 "갑"에게 즉시 그 손해를 배상한다.

⑦ 이 외에도 "을"은 위탁업무를 수행하면서 "갑"에게 손해를 발생시킨 경우, 이를 즉시 배상할 책임이 있다. 여기서 손해를 발생시킨 경우란 "을"의 무단결강 및 수업결손, 강의태도와 기타 부적절한 행위로 인해 학부모 및 수강생의 항의와 클레임이 발생한 경우, "을"이 "갑"의 시설을 파손시킨 경우, 그 외 "을"의 귀책으로 인하여 "갑"에게 손해를 발생시킨 경우를 널리 포함한다.

⑧ 제7항의 경우 "갑"이 신속한 해결을 위하여 우선 비용을 지출·지불했다면 "을"에게 해당 비용을 구상할 수 있으며, 이 경우 "을"은 "갑"으로부터 구상받은 즉시 해당 비용을 지급해야 한다.

**제14조 계약의 변경**

본 계약의 수정이나 변경은 양 당사자가 기명날인 또는 서명한 서면 합의로만 가능하다.

**제15조 개인정보의 수집·이용에 대한 동의**

| | |
|---|---|
| ① 정보의 수집·이용 목적 | 1. 위탁자의 계약관리<br>2. 위탁업무 수행<br>3. 제세공과금 원천징수 및 기타 세무 관련 업무 수행<br>4. 기타 관련 법령상 의무 이행 |

## 위탁수수료와 경업금지의무 준수 대가 정산 방식 및 지급 기준

**1. 정산금과 공제 항목**

가. "을"의 모든 강의 회차마다 발생한 매출액을 합산한 금액의 ( 40 )%를 위탁수수료로, ( 10 )%를 경업금지의무 준수 대가로 각각 정한다.

나. 위탁수수료와 경업금지의무 준수 대가를 합쳐 '정산금'이라 한다. 이에 따라 "을"의 정산금의 정산율은 모든 강의 회차마다 발생한 매출액을 모두 합한 금액의 ( 50 )%가 된다.

다. 정산율에 따른 정산금 지급 시 아래 각 항목을 구분하여 공제한다.

| 공제 항목 및 공제금액 / 정산금 구분 | 소득세 및 지방소득세 | 카드 수수료 | 복사료 및 문자 사용료 | 연구실 사용료 및 관리비 |
|---|---|---|---|---|
| | 3.3% | 2.3% | 사용 금액 | 4조 6항 |
| 위탁수수료 | 공제 | 공제 | 공제 | 공제 |
| 경업금지의무 대가 | 공제 | 공제 | 해당 없음 | 해당 없음 |

라. "갑"과 "을"은 공제 항목 중 카드 수수료는 카드사 정책에 따라, 복사료는 복사 업체 정책 및 용지 원가 변동에 따라, 문자 발송료는 관리 업체 정책에 따라, 연구실 사용료 및 관리비는 건물주 및 건물 관리 정책에 따라 변동될 수 있음을 확인한다.

**2. 정산금 지급**

위 1항에 따라 공제 후의 위탁수수료와 공제 후의 경업금지의무 준수 대가를 정산금 지급일에 각각 구분하여 지급한다.

**3. 보충 강의 정산금 지급 기준**

가. "을"의 개인 사유로 휴강을 한 후 보충 강의를 진행하면서 '현장 강의가 아닌 방식으로 보충 강의를 진행'하거나 '현장 강의의 방식으로 진행하되 휴강된 강좌의 원래 강의 시간을 충족하지 못한 경우'에는 본항 제1호의 정산금을 산정할 때 해당 보충 강의의 매출액은 산입하지 않는다. 단, 수강생 및 학부모가 현장 강의가 아닌 방식을 요구 또는 이에 동의하거나, 휴강된 강좌의 원래 강의 시간 미충족 강의를 요구 또는 이에 동의하고, "을"이 그 내용을 증명할 수 있는 사실 자료를 "갑"에게 제출할 경우에는 본항 제1호의 정산금을 산정할 때 해당 보충 강의의 매출액을 산입할 수 있다.

나. "을"의 개인 사유가 아닌 사유로 휴강을 하였을 경우 보충 강의 진행 여부를 "을"이 단독으로 결정할 수 있고 "갑"은 "을"의 결정을 따른다. 만약 "을"이 보충 강의를 진행하고자 할 경우 보충 강의 진행 방식은 보충 강의 진행 전 "갑"과 반드시 합의해야 한다. 이 합의 없이 보충 강의를 진행할 경우 본항 제1호의 정산금을 산정할 때 해당 보충 강의의 매출액은 산입하지 않는다.

③ 제2항의 정산금은 당월 초일부터 당월 말일까지 계산하여 마감하고, "갑"은 이와 같이 산정한 정산금을 익월 10일에 "을"에게 지급한다. 다만, 지급일이 주말 및 공휴일인 경우 돌아오는 평일에 지급한다.

④ 정산금은 위 제3항에 따라 매월 1회 정기적으로 현금으로 분배하거나 "을"이 지정하는

보, 수강 내역과 관련한 일체의 정보
10. "갑"의 수강생 교육커리큘럼과 관련된 교습 매뉴얼에 대한 정보
11. "갑"의 컨텐츠, 디자인, 특징, 도구 등 기타 특성들에 관한 일체의 정보
12. "을" 업무수행을 통해 담당하게 된 on-line과 off-line의 고객자료
13. "갑" 임직원들의 인사 및 급여와 상여금, 배당금을 포함한 인사정보 및 개인정보
14. "을"이 "갑" 또는 "갑"의 임직원과 특약한 협약 내용 및 기밀
15. "갑"이 '대외비'로 표시한 문서・자료・정보 일체
16. 위 각 호의 정보와 관련된 매뉴얼 및 해당 매뉴얼에 관한 정보

② "을"은 위 제1항의 영업비밀 등이 회사의 소유임을 확인한다.

**제2조 (영업비밀 등의 보호 및 비밀유지 의무)**

① "을"은 영업비밀 등 및 기타 업무를 수행하며 직접 습득・지득한 정보, 이외의 "갑"의 업무를 보조하는 모든 자료(비밀유지 취지를 표기하였는지 여부는 불문한다)에 관하여, 영리추구 목적 유무를 불문하고 이를 사내・외의 어떠한 제3자(사람과 단체・법인・회사 등을 모두 포함한다)에게도 공개하거나 제3자의 이익을 위해 사용할 수 없고, 어떠한 경우라도 본래 업무 수행상의 목적을 벗어나 활용하거나 부정한 목적으로 사용하지 아니한다. 단 "갑"의 사전 동의가 있는 경우에는 그러지 아니하다.

② 제1항에 따라 금지되는 공개 행위에는 온・오프라인상 모든 수단과 방법을 통한 공유, 유출, 반출, 발설, 누설, 공표, 제공, 전시 등 일체의 행위(전자적 형태로 된 자료의 공개 및 개인 클라우드를 이용한 공개 행위를 포괄한다)가 모두 포함된다.

③ "을"은 업무 수행 중 또는 업무와 관련 없이 취득한 영업 비밀 등에 대하여, 지정된 업무에 사용하기 위한 목적을 제외하고는 복사, 녹음, 촬영, 전송 및 기타 방법에 의한 복제・저장을 일절 하지 아니한다. 단, "갑"의 사전 동의가 있거나 기타 본 약정서에 의하여 허용된 경우는 예외로 한다.

④ "을"은 "갑"과의 업무위탁계약 종료 이후에도 위 제1항 내지 제3항의 의무를 부담한다.

⑤ "을"은 "갑"과의 위탁계약 종료 시 "갑"의 영업비밀 등의 원본 및 그 복사본, 모방・모사품, 기타 "갑"의 영업비밀 등의 전부 또는 일부를 포함하는 일체의 자료를 "갑"에게 반납하고, 반납할 수 없는 것은 영구히 폐기한 뒤 "갑"의 확인을 거친다.

⑥ "을"은 "갑"이 '대외비'로 분류한 자료의 수령을 거부할 수 있다. 그러나 이러한 수령 거부로 인한 업무차질 기타 일체의 책임은 "을"이 부담한다.

**제3조 (경업금지의무)**

① "을"은 "갑"과의 위탁계약 종료 시로부터 <u>만 1년 6개월이 경과할 때까지</u> 다음 페이지 표와 같이 경업금지 의무를 부담한다.

| 구분 | 경업금지 지역 | 경업금지 내용 |
|---|---|---|
| | 행정구역<br>서울특별시 강동구 명일동<br>코덕학원가<br>("갑"의 학원을 중심으로 반경 2km이내이며, 학원이 여러 건물을 사용할 경우 각각의 건물을 기준으로 반경 2km) | 1. 동종의 학원, 교습소, 과외방 등에서 강의를 하거나 취업을 하는 행위<br>2. 동종의 학원, 교습소, 과외방 등을 단독으로 또는 제3자와 공동으로 설립 또는 참여(주식이나 지분의 취득·투자를 포함한다) 하는 행위<br>3. 그밖에 "갑"의 영업비밀 등이 누설되거나 이용될 가능성이 있는 기업 또는 단체에 취업하는 행위, 해당 기업 또는 단체에서 명칭과 지위를 불문하고 자문 또는 상담을 제공하는 역할을 수행하는 행위, 해당 기업 또는 단체를 설립하거나 참여(주식이나 지분의 취득·투자를 포함한다) 하는 행위 |

② "을"은 위와 같이 강의를 하거나 취업, 설립, 자문역, 참여하고자 하는 학원·교습소·과외방·기업 또는 단체가 본 약정에 의하여 경업금지의 대상이 되는지 불분명한 경우, 반드시 사전에 서면으로 "갑"의 의견을 구하는 절차를 거쳐야 하고, "갑"로부터 경업금지의 대상이 아니라는 명시적인 확인을 받아야 한다.

③ "을"은 계약의 종료 후 어떠한 이유로도 "갑"의 허락 없이 "갑"의 상호 또는 유사상호나 상표를 사용하여 영업하여서는 아니 된다.

④ "을"은 업무위탁계약이 중도해지될 경우에도 해지의 원인이나 귀책사유가 누구에게 있는지를 불문하고, 해지의 효력이 발생하는 시점부터 본조의 경업금지의무를 부담한다. 이때 해지의 효력이 발생하는 시점에 관하여는 업무위탁계약서 제13조에서 정한 바에 따른다.

**제4조 (경업금지의무 준수에 대한 보상 및 반환약정)**

① 당사자는 "을"이 제3조의 '경업금지 의무를 부담·준수하는 대가'로서, "갑"이 "을"에게 지급할 정산금 등을 산정함에 있어 업무위탁계약서 제5조 제2항 1호 가. 목과 같이 매월 10%의 비율을 반영하였음을 확인한다.

② "을"이 제3조 각 항의 경업금지 의무를 위반할 경우, "을"은 "갑"에게 '경업금지의무 준수 대가'로서 지급받은 모든 금액 및 이에 대하여 각 지급받은 날부터 반환하는 날까지의 법정이자를 추가하여 "갑"에게 금전으로 반환할 것을 약정한다.

**제5조 (손해배상과 위약벌)**

① "을"은 본 약정서 제2조를 위반할 경우 "갑"에게 위반행위 1회당 손해의 배상으로서



Modusign Document ID : f5a7d980-9b5c-11f0-9127-d7c5aa2c95c1 - 12 / 15

은행 계좌로 송금한다. "갑"이 "을"에게 지급하는 금전 이외의 현물 일체, 기타 "갑"이 "을"에게 제공하는 편의 또는 혜택으로서 금전적 가치로 환산 가능한 것은 당사자 사이 이를 정산금의 일부로서 지급한 것으로 보는 서면 합의가 있는 경우, 정산금으로서 지급된 것으로 본다.

⑤ "갑"과 "을"이 사전에 협의하여 강의계획서에 명시한 사항을 "을"이 사전 협의 없이 준수하지 않거나 임의로 변경한 경우, "갑"은 "을"이 이를 보완하거나 문제를 해결하였음을 확인할 때까지 "을"에게 해당 강의에 대한 정산금의 지급을 보류할 수 있고, 또는 정산금에서 "을"의 임의 변경으로 인한 손해액을 공제하고 남은 금액을 "을"에게 지급할 수 있다.

⑥ "을"의 연구실 사용 특약

1. "을"의 연구실 사용 기간은 20 년 월 일부터 20 년 월 일까지로 한다.
2. "갑"은 "을"에게 연구실 공간을 배정한다. 이와 더불어 인터넷, 정수기, 강사 책상 및 의자, 도어락을 지원할 수 있다.
3. "을"은 "갑"이 안전사고 및 도난 방지를 연구실 내·외부에 CCTV를 설치·운영하는 데 동의한다. 다만 CCTV는 상시 열람 또는 감시하지 아니하며, 안전·도난 사고 기타 사고 발생 시 사실 판단을 위해서 열람할 수 있다.
4. "을"은 연구실에서 퇴거할 때 연구실을 원상회복(공실 상태로 되돌리는 것 포함)해야 한다. "을"이 연구실을 원상회복하지 아니한 채 퇴실하였을 경우 원상회복 비용은 "을"이 그 전액을 부담한다.
5. "을"의 연구실 관리비(관리사무소에서 고지하는 내용을 기초로 한다)는 총 70만원까지 학원이 부담하고, 연구실 관리비가 70만원을 초과하는 경우 "을"은 초과 금액의 25%를 부담한다.
6. 1호의 계약 만료일이 도래하기 전 연구실 사용 특약을 중도 해지할 경우(본 계약을 해지하는 경우를 포함한다) "을"은 계약 만료일까지 발생하는 '본인 부담의 연구실 사용료 합계액 전액'을 "갑"에게 납부한다.
7. "을"은 정산금을 계산·지급할 때 "갑"이 위탁수수료에서 아래 각 목의 금액을 미리 공제한 뒤 정산금을 지급하는 것에 동의한다.
   가. 연구실 사용료
   나. 연구실 관리비 중 위 5호에 따른 "을"의 본인 부담금
   다. 중도 해지 시 위 6호에 따라 "을"이 부담하는 연구실 사용료 합계액
   라. 퇴거 시 4호에 따라 "을"이 부담하는 원상복구 비용

| 연구실 사용 여부 | 연구실 사용함 | 연구실 사용 안 함 |
|---|---|---|
| | | |

**위 연구실 사용 특약의 내용을 충분히 숙지·이해하고 이에 동의하며, 연구실 사용을 희망합니다.**

**을 : (인)**

⑦ 제6항 각 호 수수료와 각 공제의 세부 내용이나 항목은 변동될 수 있다.

② "갑"과 "을"은 본 약정서의 내용들을 숙지하여 이를 신의로써 성실히 준수할 것을 약정하며 만일 이를 위반하였을 경우 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률을 포함하여 관련 법령에 따른 민·형사상의 모든 책임(배상 및 처벌 포함)을 감수할 것임을 확약한다.

③ "갑"과 "을"은 본 약정서에 따른 권리와 의무는 재직 중일 때뿐만 아니라 퇴사 후에도 동일하게 적용됨을 재차 확인한다.

**제10조 (분쟁의 해결)**

1. 본 계약과 관련하여 양 당사자간 분쟁이 발생한 경우, 상호간의 합의에 의해 해결한다.
2. 분쟁이 해결되지 않을 경우 "회사"의 주소지 관할 지방법원을 그 관할로 한다.

2025년 9월 27일

| | | |
|---|---|---|
| 갑 | 주 소 : | 서울시 강동구 동남로71길 20, 2층 |
| | 회 사 명 : | ㈜에스에이치유(=신동철학생기획차이학원) |
| | 대 표 자 : | 신 동 |
| | 연 락 처 : | (02) 427-[illegible] |
| 을 | 주 소 : | 서울시 강동구 성내동 175-1, 101호 |
| | 주민등록번호 : | 961220-1033019 |
| | 성 명 : | 김 해 민 |
| | 연 락 처 : | 010-7236-7106 |



Modusign Document ID : f5a7d980-9b5c-11f0-9127-d7c5aa2c95c1 - 14 / 15

⑧ "을"은 본 계약서상의 매출정산기준 등에 관한 사항, 별도로 합의된 개별적 약정, 특약사항에 대하여 계약기간 중은 물론 계약기간 종료 후에도 비밀을 유지하여야 한다.

**제6조 업무 재량권**

① "갑"은 "을"의 전문성과 독립적 업무위탁관계의 특성을 고려하여, "을"이 위탁업무수행에서 구체적 내용을 결정할 때 전적인 재량권을 가짐을 확인한다.

② "을"은 위탁받은 업무의 전부 또는 일부를 제3자를 통해 대체(고용 또는 재위탁 등 일체의 방법을 포함한다)하여 수행할 수 있으나 이 경우 다음 각 호의 사항을 모두 준수해야 한다.

1. "갑"과 사전 합의를 할 것
2. "갑"의 영업에 피해를 주지 아니할 것

**제7조 양도금지**

"갑"과 "을"은 상대방의 사전 서면 동의 없이 본 계약상의 권리의무를 제3자에게 양도·이전 또는 담보로 제공할 수 없다.

**제8조 편의제공**

"을"은 "갑"이 제공한 시설물이나 기구, 재료 등의 하자로 위탁업무 수행에 지장을 초래할 경우 "갑"에게 그 개선을 요구할 수 있다. 이 경우 "갑"은 하자를 보수하는 등의 방법으로 "을"의 원활한 업무수행을 지원한다.

**제9조 노하우 전수**

① "갑"은 본 계약기간 중 상호 이익과 발전을 위하여 "을"에게 수강생 교육 커리큘럼을 제공할 수 있고, 브랜드 고유의 교습 노하우 및 영업 노하우 전수를 위한 교육 훈련 기회를 제공할 수 있다.

② 제1항의 교육 훈련 비용은 원칙적으로 "을"이 부담한다. "을"의 교육 훈련 비용이 발생할 경우 "갑"은 제5조에 따라 "을"에게 지급될 위탁수수료에서 해당 교육 훈련 비용을 공제하고 남은 금액을 지급할 수 있다.

**제10조 경업금지 및 비밀유지**

"갑"과 "을"은 영업비밀, 회사의 영업활동, 경영 상태, 재무 상황, 인사관리 등에 영향을 미칠 수 있는 유형·무형의 비밀, 경영상의 정보, 데이터를 포함한 일체의 자료들의 보호 및 동종·유사 업체 취업제한 정책 및 그 위반에 대한 손해배상, 위약벌, 경업금지의무 준수 대가로서 지급된 금원의 반환 등에 관하여, 별도의 '경업금지 약정서'를 작성하고 이를 준수한다.

**제11조 저작권 귀속 및 이용**

① "을"이 "갑"의 사업장에서 "갑"의 시설물을 이용하여 촬영한 영상물(이하 "본 저작물")에 대한 저작재산권 및 2차적저작물작성권은 "갑"에게 양도·귀속된다. 다만 저작인격권은 "을"에게 귀속된다.

② "을"은 본 저작물에 관하여 "갑"의 권리를 침해할 수 없다. 다만 아래 각 호의 행위에

# 경업금지 약정서

| | |
|---|---|
| 성　　명 : | 김해민 |
| 업무시작일 : | 2025-03-21 |
| 담당 업무 : | 강의 |
| 신　　분 : | 강사 |

위 본인 김해민 (은/는, 이하 "을"이라고 함), ㈜에스에이치유(=신동철의생각의차이학원, 이하 '갑'라 함)와 영업비밀, 회사의 영업활동, 경영상태, 재무상황, 인사관리 등에 영향을 미칠 수 있는 유형·무형의 비밀, 경영상의 정보, 데이터를 포함한 일체의 자료들**(이하 이러한 '영업비밀, 영업자산 또는 대외비 정보 등'을 모두 포괄하여 '영업비밀 등'이라 함)**의 보호 및 동종·유사업체 취업제한 정책과 관련하여 다음과 같이 경업금지 약정을 체결합니다.

**제1조 (영업비밀 등)**

① 영업비밀 등이란 "갑"에 관하여, 아래 표의 예시 사항을 포함하여 "갑"의 영업비밀, 영업활동, 경영상태, 재무상황, 인사관리 등에 영향을 미칠 수 있는 유형·무형의 비밀, 경영상의 정보, 데이터를 포함한 일체의 자료와 정보(**"영업비밀, 영업자산 또는 대외비 정보 등"을 모두 포괄한다)**로서, "을"이 스스로 습득 · 지득하거나 "갑" 또는 제3자로부터 제공받아 알게 된 자료와 정보가 모두 포함된다.

[영업비밀 등의 예시]
1. "을"이 "갑"과 체결한 업무위탁계약에 따라 업무 수행 중 취득 또는 지원받은 자료와 정보("갑"이 원활한 업무수행을 위해 "을"에게 교부하거나 지급한 일체의 자료를 포함한다)
2. "갑"의 마케팅 방법, 마케팅 자료 등 홍보와 관련된 정보 및 영업적 노하우에 관한 일체의 정보
3. "갑"의 영업 기법과 관련된 일체의 정보
4. "갑"의 운영 방법, 강의료 설정 등 경영성에 관련된 일체의 정보
5. 사업성, 사업계획, 사업방법에 관련한 정보
6. "갑"과 관련된 사업제휴 및 위탁의 상황 등 관련한 정보 및 재무에 관한 일체의 정보
7. 교육 및 각종 대외 활동 관련 정보
8. 지적재산권화 되지 않은 "갑"의 고유한 아이디어에 관련한 정보
9. "갑"의 고객(수강생 및 수강생 학부모 등 관계인 포함) 정보 및 연락처 등 개인정

대하여 "갑"의 사전 서면 동의가 있는 경우에는 그러지 아니한다.

1. 본 저작물의 이용
2. 본 저작물과 실질적으로 동일한 내용의 저작물의 제작·작성 또는 이용
3. 본 저작물을 이용한 2차적저작물의 작성·이용

③ 전항의 '권리를 침해하는 행위'는 무단 복제, 배포, 공중송신, 이용 등을 널리 포함하며, "갑"은 "을"에게 해당 침해행위의 중지를 요구할 수 있다.

④ "을"은 "갑"이 본 저작물을 업무상 정당한 목적(영업, 홍보활동을 포함한다)으로 이용할 때 "을"의 저작인격권 행사 또는 불행사가 필요할 경우 즉시 협조하며, 저작인격권을 보유하고 있음을 이유로 "갑"이 본 저작물을 업무상 정당한 목적으로 이용하는 것을 방해하지 않는다.

**제12조 계약의 해지**

① "갑" 또는 "을"은 언제든지 상대방에게 계약 해지 의사를 통지할 수 있으며, 이때 계약 해지의 의사표시는 서면으로 한다.

② 제1항의 의사표시가 상대방에게 도달한 날로부터 60일이 경과하고, 당사자 사이 계약해지합의서가 작성되면 계약 해지의 효력이 발생한다. 단 계약해지합의서에서 계약 해지 시점에 관하여 별도로 정한 경우에는 이에 따른다.

③ "갑" 또는 "을"이 제1항 및 제2항에서 정한 해지 절차를 거치지 아니하고 일방적으로 계약을 해지하고자 하는 경우, 그 해지 의사표시가 상대방에게 도달한 다음 날에 계약 해지의 효력이 발생하며, 다음 각 호에 따라 상대방에게 위약벌 금액을 지급하여야 한다. 다만, "을"이 별도의 해지 의사표시 없이 위탁업무 수행을 중단한 경우, 계약 해지의 효력은 "을"이 마지막으로 강의를 수행한 날의 다음 날에 발생한 것으로 본다(본조 제5항 제4호에 해당하는 경우에는 "을"이 제1항 및 제2항의 절차를 거치지 아니하고 일방적으로 계약을 해지한 것으로 보며, 계약 해지의 효력은 "갑"이 확인한 "을"의 최종 강의일 다음 날에 발생한 것으로 간주한다).

1. 계약 체결 후 제5조 제3항에 따른 정산금 지급기일이 3회 이상 발생한 경우 : "을"에게 지급된 정산금 중 마지막 3회 지급된 정산금 합산액의 80%
2. 계약 체결 후 제5조 제3항에 따른 정산금 지급기일이 1회 이상 3회 미만 발생한 경우 : "을"에게 그동안 지급된 정산금 합계액의 80%
3. 계약 체결 후 제5조 제3항에 따른 정산금 지급기일이 도래하지 않은 경우 : "을"의 강의 개시일부터 계약 해지의 효과가 발생한 날까지 기간 중, 각 강의 회차마다 발생한 매출액 합계액

④ 제3항의 위약벌은 상호 합의로 면제할 수 있으나 이러한 위약벌의 면제 합의는 계약해지합의서를 통해 서면으로서 표시·작성되어야 그 효력이 있다.

⑤ "갑"은 제1항 및 제2항에도 불구하고 다음 각 호의 사유가 발생할 경우 별도의 최고절차·기간을 거치지 아니하고, 계약해지합의서 작성 없이 본 계약을 즉시 해지할 수 있다. 이 경우 제3항은 적용되지 아니한다.

1. 위탁계약 체결 시 제시한 "을"의 경력 사항 또는 "갑"에게 제출한 자료 중 허위가 있는 경우
2. "을"이 위탁업무를 수행하면서 상습적인 업무태만이나 자격 미달 등(지각, 조퇴, 수업시간 미달 등을 널리 포함한다)으로 인하여 "갑"의 수강생관리 및 직원관리에 악영향